

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2533 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ลำปาง

โจทก์

นาย ปิ่น พู ปลุก กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่ง เป็นการพนัน
ที่มอมเมาประชาชนเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้าน
เมือง ของกลางที่ยึดได้ เป็นเงินสด 1,650 บาท และใบโพย 13 แผ่น คิดเป็นจำนวน
เงินถึง 20,000 บาทเศษ แสดงว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือรายใหญ่ศาลย่อมไม่รอการ
ลงโทษจำเลย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5,
6, 10, 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 ธิบของกลางและสั่งจ่ายเงินสินบน
นำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสิบสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83 ให้จำคุก

จำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือนและปรับ 5,000 บาทจำเลยนอกนั้นจำคุกคนละ 4 เดือนปรับคนละ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือนและปรับ 2,500 บาท จำเลยนอกนั้นจำคุกคนละ 2 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกจำเลยให้รอไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ของกลางริบ จำยสินบนนำจับตามกฎหมาย

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทุกคนตามอัตราโทษขั้นสูงที่กฎหมายกำหนดโดยไม่รอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 เดือนโดยไม่ลงโทษปรับ จำเลยที่ 1 รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ ซึ่งเป็นการพนันที่มอมเมาประชาชนเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองของกลางที่ยึดได้ในคดีนี้เป็นเงินสด 1,650 บาท และใบโพย 13 แผ่นคิดเป็นจำนวนเงินถึง 20,000 บาทเศษ แสดงว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือรายใหญ่ ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลยพินิจไม่รอกการลงโทษจำเลยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ